

CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI

PRIMEIRA CÂMARA DE 10/06/25

ITEM Nº 66

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

66 TC-022757.989.24-9

Contratante: Prefeitura Municipal de Francisco Morato.

Contratada(s): Casamax Comercial e Serviços Ltda.

Objeto: Prestação de serviços de requalificação de diversas vias do Município.

Responsável(is) pela Homologação do Certame Licitatório: Frederico Nicodemo Fernandes Jorge (Secretário Municipal).

Responsável(is) pelo(s) Instrumento(s): Renata Torres de Sene (Prefeita) e Frederico Nicodemo Fernandes Jorge (Secretário Municipal).

Em Julgamento: Licitação – Concorrência. Contrato de 04/06/24. Valor – R\$10.232.047,46.

Advogado(s): Thiago Marques Gizzi (OAB/SP nº 249.757), Ruy Pereira Camilo Júnior (OAB/SP nº 111.471), Michel Braz de Oliveira (OAB/SP nº 235.072), Carlos Eduardo Piccolo (OAB/SP nº 374.398) e outros.

Procurador(es) de Contas: Thiago Pinheiro Lima.

Fiscalizada por: GDF-4.

Fiscalização atual: GDF-9.

EMENTA: LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONTRATO. REGULAR PUBLICIDADE. COMPETITIVIDADE SATISFATÓRIA. COMPATIBILIDADE DOS PREÇOS PACTUADOS COM REFERÊNCIAS IDÔNEAS DE MERCADO. RECOMENDAÇÕES. REGULARIDADE.

RELATÓRIO

Em análise a **Concorrência Eletrônica nº 002/2024** (Proc. Adm. nº 4120/2024), regida pelo critério de menor preço por empreitada, deflagrada

pela PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO, com vistas à prestação de serviços de requalificação de diversas vias do município¹.

Havido sob a égide da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o certame contou com a participação de 10 (dez) interessados, sagrando-se vencedora, ao final, a empresa CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA., detentora da melhor proposta dentre as 7 (sete) empresas habilitadas.

Ato contínuo à homologação do torneio e à adjudicação do objeto, as partes firmaram, então, o **Contrato nº 057/2024**, em 4 de junho de 2024, pelo valor de R\$ 10.232.047,46 (dez milhões, duzentos e trinta e dois mil, quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), com vigência de 14 (catorze) meses – matéria também trazida para julgamento.

Encarregada da instrução preliminar, a **4ª Diretoria de Fiscalização/4ª-DF** registrou apontamentos capazes, a seu ver, de **comprometer** a higidez da contratação (evento 33.2):

- a) O estudo técnico preliminar falhou na evidenciação da melhor solução, não permitindo a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. Dessa forma, não atende ao art. 18, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, tampouco ao § 2º do mesmo artigo, no que se refere à apresentação das devidas justificativas para os itens não obrigatórios.
- b) Ausência de Plano de Contratações Anual, instrumento de auxílio no planejamento estratégico, que contribui para a eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.
- c) O orçamento contratado não consta no sistema FARO, em desacordo com o Comunicado GP nº 10/2022 deste Tribunal.
- d) O contrato não contém os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, cláusula necessária, nos termos do art. 92, V, da Lei nº 14.133/2021.
- e) A publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ocorreu fora do prazo legal, em desacordo com o art. 94 e seu inciso I.

¹ O objeto contratual abrange as seguintes ruas: 1. Rua Vinte e Um de Abril; 2. Rua Alcina Jorge Klemes; 3. Rua Henrique Antônio Klemes; 4. Rua Luiz Gonzaga Pinheiro; 5. Rua Primeiro de Janeiro; 6. Alameda Francisco Morato; 7. Rua Humberto de Campos; 8. Rua Padre Antônio Vieira; 9. Rua Acílio Federzoni; 10. Rua José Pedro Rodrigues.

f) A consulta do contratado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) foi realizada após a formalização do contrato, contrariando o parágrafo 4º do art. 91 da Lei nº 14.133/2021.

Em prol do contraditório e da ampla defesa, notificados os responsáveis (evento 41.1). A Municipalidade (evento 64.1) e a Contratada (evento 65.1) sucederam aos autos e apresentaram as justificativas que entenderam pertinentes.

O arrazoadado inserido pelo **Município** remete a justificativas elaboradas pelo Departamento de Gerenciamento de Obras. Aduziu-se, em suma, que:

- O levantamento de mercado não foi necessário, pois os preços apresentados na licitação foram extraídos de tabelas de referência oficiais fornecidas por instituições especializadas, como CDHU, SIURB e DER/SP, baseadas em dados atualizados do mercado;
- Houve um equívoco nas datas do Estudo Técnico Preliminar, que não interferiu no resultado final nem causou prejuízo, até porque o Termo de Referência e o instrumento contratual contêm os prazos corretos: execução em 10 (dez) meses e vigência de 14 (quatorze) meses;
- A Secretaria de Infraestrutura e Obras está elaborando seu plano de contratação anual por meio do Procedimento Interno nº 2643/2025;
- O levantamento de mercado foi realizado com base em fontes oficiais. A obra segue os padrões de pavimentação adotados anteriormente pelo município, que têm demonstrado bom desempenho funcional e econômico;
- As providências para fiscalização e gestão contratual, embora não apresentadas no Estudo Técnico Preliminar, constam no Mapa de Risco;

- Não houve contratações correlatas e/ou interdependentes. As informações estão na Lista de Verificação, especialmente no item VII;

- A obra de requalificação viária não modifica o ambiente. O município adota práticas de reaproveitamento de materiais, utilizando logística reversa e reciclagem;

- Está-se providenciando a atualização do orçamento contratado no sistema Ferramenta de Análise de Risco de Obras (FARO);

- As cláusulas contratuais e editalícias atendem ao comando legal do artigo 92, V, da Lei nº 14.133/2021;

- A publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ocorreu fora do prazo legal devido a um lapso involuntário, resultante da transição entre as legislações anteriores e a nova Lei nº 14.133/2021;

- A consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) foi realizada após a formalização do contrato devido à confusão gerada pela transição entre as normas licitatórias e o elevado número de processos.

De seu turno, a **Contratada** obtemperou que:

- Os apontamentos são inerentes ao âmbito administrativo e dirigidos contra aspectos internos da Administração Pública, sobre os quais a empresa não possui controle ou participação;

- O ETP respeitou os requisitos mínimos e essenciais para a instauração da licitação pública. A alteração dos prazos de vigência e de execução não causou prejuízo à Administração; ao contrário, a obra seria entregue antes do previsto, beneficiando a população e a Prefeitura;

- A elaboração do Plano de Contratação Anual é facultativa ao ente federado, conforme artigo 12, VII, da Lei nº 14.133/21. Informa-se, outrossim, que, à época da contratação, o documento ainda estava em confecção pelo ente;

- A não inserção dos dados no sistema FARO possui natureza meramente formal, não acarretando dano ou prejuízo ao contrato;
- A falta de indicação do critério de atualização monetária em caso de atraso no pagamento representa lacuna sem maiores consequências, diante da aplicabilidade das regras legais;
- O pequeno atraso na publicação do contrato não resultou em qualquer dano concreto;
- A realização da consulta aos cadastros após a assinatura do contrato consubstancia falha inócua, pois o órgão se certificou de que o contratado estava apto a firmar contratos com a Administração Pública.

Por não vislumbrar indícios de que as impropriedades verificadas causaram prejuízo aos licitantes ou ao erário, o **Ministério Público de Contas** opinou pela **regularidade** da licitação e do contrato examinado, sem prejuízo de sugerir **recomendações** à Origem, voltadas a regulamentar e elaborar o PCA, bem como providenciar que os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento passem a constar dos contratos celebrados (evento 71.1).

Eis o relatório.

GCMAB/LMS

TC-022757.989.24-9

VOTO

Justificativas ofertadas pelas partes contratantes, chanceladas pelo Ministério Público de Contas, animam à aprovação da matéria.

De fato, a transição entre as legislações afetas ao instituto da licitação traz consigo desafios significativos para entes públicos e privados. A mudança no regime legal exige adaptação e investimento em capacitação, o que pode gerar dificuldades na implementação e aplicação das novas regras.

Aliada a essa ponderação, a notícia da adoção de providências para evitar reincidência conduz ao relevamento das ocorrências que remetem à inexistência do orçamento no sistema do TCESP denominado FARO, à intempestividade da publicação do contrato no PNCP e à consulta tardia ao CEIS e CNEP, bem como proposto pelo MPC.

Com efeito, vertido o foco aos aspectos positivos do processado, vê-se que o certame contou com ampla divulgação e as condições de acesso, a exemplo da disponibilização de datas e horários diferentes para eventuais interessados e a previsão da possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante, facilitaram a adesão por parte de dez proponentes, um significativo elenco de competidores.

Outrossim, os preços referenciais foram calculados com base nas tabelas CDHU 192, Siurb e DER/SP, com data-base nov/2023, jul/2023 e dez/2023, respectivamente (BDI de 25%), procedimento que pode ser considerado razoável, dado que garantiu a compatibilidade dos preços com o mercado, haja vista a economia obtida frente ao orçamento inicial da ordem de R\$ 295.227,04 (ou 2,80%).

Previamente à subscrição do instrumento contratual, cuja única ressalva recai na relevável ausência de critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, a

contratada providenciou garantia na modalidade seguro-garantia, em consonância com o §1º do artigo 96 da Lei nº 14.133/2021².

As deficiências atribuídas ao Estudo Técnico Preliminar (ETP), embora pertinentes, também admitem contemporização, eis que não impediram a compreensão do objeto pelo universo concorrencial, e, ao que se depreende da primeira inspeção de acompanhamento da execução da avença, nem obstaram o início dos trabalhos a cargo da contratada (evento 17.4, TC-023219.989.24-1). Não há óbice, em princípio, a que tal ocorrência se agregue ao rol de recomendações que já se fazem necessárias.

Feitas as considerações necessárias, acompanho Ministério Público de Contas e voto pela **regularidade** da Concorrência Eletrônica nº 002/2024 e do Contrato nº 057/2024, firmado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO e CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, sem prejuízo de **recomendar** ao Município que doravante:

- i) intensifique esforços para a confecção tempestiva do plano de contratações anual, dado seu papel como ferramenta essencial para a gestão eficiente das compras públicas, garantindo transparência, eficiência e alinhamento estratégico;
- ii) atenda à obrigatoriedade de elaborar Estudo Técnico Preliminar, com o objetivo de garantir a viabilidade técnica e econômica da contratação, bem como o tratamento adequado do impacto ambiental;
- iii) providencie a inclusão, na minuta padrão de contrato, de cláusula contendo os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

² LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

iv) antes da formalização de negócios jurídicos, proceda à prévia consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas.

v) observe os prazos legais para a publicação tempestiva do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas, pois tal medida é crucial para a eficácia do ajuste e de seus aditamentos; e

vi) atente ao fato de que o uso da ferramenta FARO se tornou obrigatório para a prestação de informações sobre recursos aplicados em obras públicas.

Reserva-se a momento oportuno juízo acerca da execução do ajuste (TC-023219.989.24-1).

Findo o prazo legal e com a certificação do trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.

GCMAB/LMS